

0011141-33.2021.8.26.0114

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... da ocorrência de crime único ou a absorção do delito de roubo pelo crime de extorsão. Ainda que cometidos no mesmo contexto fático, é certo que as condutas de roubo e extorsão resultaram de desígnios autônomos e a extorsão praticada com objetivo voltado à obtenção de vantagem é diversa daquela já auferida no roubo. Inicialmente, a extorsão se consumou no momento em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

0011141-33.2021.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0011141-33.2021.8.26.0114

Classe - Assunto:

- Extorsão

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleiton Henrique Ferreira Sittel

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

Numeração única: 0011141-33.2021.8.26.0114

Controle nº 1654/16-A

Vistos etc.,

I - CLEITON HENRIQUE FERREIRA SITEL, Douglas Vinícius Santos Garcia, Vitor Danilo de Oliveira e Tatiane Gonçalves de Oliveira, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incursos nas penas do artigo 158, §1º e §3º, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 30 de agosto de 2016, por volta das 21 e 22 horas, na Rua Dracena, nº 77, Jardim Itatinga, nesta cidade de comarca de Campinas, os acusados, agindo mediante concurso de pessoas, com identidade de propósitos entre si, cada qual fazendo como sua a conduta do outro, com o intuito de obterem para proveito comum indevida vantagem econômica, constrangeram E.G. a lhes entregar a quantia de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), mediante grave ameaça, violência física e restrição da liberdade da vítima, condição necessária para a obtenção da vantagem econômica.

Ainda, Douglas foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, subtraiu para si, mediante violência, um telefone celular pertencente à E.G..

Por fim, CLEITON foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, em concurso material de crimes, porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo em concurso de pessoas com outro indivíduo não identificado, cada qual fazendo como sua a conduta do outro, depois de ter reduzido a vítima à impossibilidade de resistência, subtraiu para proveito comum a quantia de R\$ 600,00 (seiscentos reais), quatro bolsas, contendo diversos pertences, um estepe, um carregador de celular e dois aparelhos celulares, bens pertencente à E.G..

A denúncia foi regularmente recebida por decisão de 04 de fevereiro de 2019, ocasião em que foi determinado o arquivamento dos autos em relação à Suzane da Silva Batista e Bruna de Oliveira Nunes (fls. 512/513).

O réu CLEITON, não localizado, foi citado por edital (fls. 632/633) e, em relação a ele, houve a suspensão do andamento processual e do curso da prescrição nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 663).

Ainda, foi proferida sentença condenatória em relação aos acusados Douglas, Vitor e Tatiane (fls. 979/1004).

Por decisão de fls. 1036 foi determinado o desmembramento dos autos em relação ao réu CLEITON.

Na sequência, o acusado CLEITON foi citado pessoalmente (fls. 1040), tendo o feito retomado andamento em relação a ele (fls. 1051) e o seu defensor apresentado resposta à acusação (fls. 1060/1061).

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido e designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 1066/1067).

Como medida de instrução criminal, em audiência realizada em 16/02/2022, foi ouvida a vítima, uma testemunha de acusação e o acusado interrogado ao final (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 1111).

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu (fls. 1116/1121).

A Defesa requereu a absolvição e, ainda, alternativamente, no caso de condenação, pleiteou: a) a absorção do delito de roubo pelo crime de extorsão; b) o reconhecimento do crime único; c) a aplicação da continuidade delitiva; d) o reconhecimento da participação de menor importância; e) a fixação da pena no mínimo legal; f) a fixação de regime de pena compatível (fls. 1125/1137).

É o relatório.

Decido.

II- A presente ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 59/64, Auto de Entrega de fls. 65/66, Documento de fls. 67, Comprovantes bancários de fls. 158/164 e Comprovante de depósito judicial de fls. 194/195.

Quanto à autoria, o acusado Cleiton negou a prática dos delitos; na fase policial, disse que estava na função de gerente da casa "Classe A" há pouco mais de dois meses quando do ocorrido. Na ocasião, ao chegar no caixa do local, se deparou com um cliente sendo cobrado acerca do valor constante de uma comanda, superior a R\$ 2.000,00 (dois mil reais). Esclareceu não ter visto a vítima adentrar o estabelecimento e nem mesmo presenciado qualquer acordo realizado entre ele e as "garotas de programa", tendo a acusada Tatiane lhe dito que ele havia prometido pagar bebidas. Diante do impasse acerca do pagamento do valor da comanda, o acusado percebeu que o ofendido estava com um gravador nas mãos, tendo apreendido o aparelho para verificar o conteúdo da gravação. Ainda, saiu da sala na posse do gravador, tendo a vítima permanecido no local e efetuado o pagamento da conta. No mais, negou ter presenciado qualquer agressão, ameaça ou coação praticada em face do ofendido. No momento em que escutava as gravações, avistou um dos funcionários da casa mexer no carro da vítima sem a sua presença; no entanto, não viu qualquer objeto ser retirado do automóvel. Por fim, posteriormente, ao adentrar novamente a

boate, constatou que o ofendido já havia sido liberado e por este motivo o gravador ficou em seu poder (fls. 39/40).

Em juízo, novamente negou a prática dos delitos; admitiu ser o gerente do local, porém afirmou não ser o responsável pelo período da noite, tendo afirmado que a sua função era fazer compras e reabastecer o freezer. Disse que na ocasião o único contato que teve com a vítima foi ao chegar ao local; esclareceu que se deparou com o ofendido que corria pelo corredor, tendo alguém gritado para segurá-lo, momento em que um dos seguranças o levou até um dos quartos. Por fim, negou ter detido a chave, ido ao veículo da vítima ou a forçado a fornecer as senhas dos cartões, tendo esclarecido que Tatiana e o Douglas eram os responsáveis pelo período da noite.

No entanto, a vítima, na fase policial, narrou com riqueza de detalhes toda a ação criminosa, tendo confirmado a extorsão sofrida e a subtração dos seus bens. Ainda descreveu a conduta de todos os acusados, tendo identificado Cleiton como o gerente da casa. Ainda, acrescentou que ele participou de toda a extorsão, tendo a ameaçado, rasgado a sua camiseta e lhe agredido com socos. Ainda, Cleiton retirou a sua carteira, subtraiu o seu dinheiro e exigiu a senha dos cartões (fls. 34/36).

Em juízo, o ofendido disse que, na data dos fatos, se dirigiu a um comércio local, tendo lá permanecido por cerca de 10 (dez) minutos sem qualquer tipo de consumo ou "programa". Afirmou ter feito uma "combinação", no entanto outras duas moças entraram no quarto, momento em que percebeu que se tratava de algum tipo de "rolo", tendo sido impedido de deixar o local e lhe sido imputado o pagamento de uma comanda no valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Acrescentou ter sido preso em uma sala, momento em que pegaram a sua carteira e cartões e exigiram a senha dos cartões, tendo o ameaçado. Esclareceu que o acusado Cleiton, gerente do local, juntamente com os corréus Douglas e Tatiane, efetuaram saques no valor máximo permitido, cerca de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ainda, tentou deixar o local, porém foi impedido e teve a sua camisa rasgada, momento em que também pagaram as chaves do seu carro e subtraíram bens que estavam em seu interior. Esclareceu ter sido subtraída a quantia aproximada de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) de sua carteira, celular Moto G1, e dentro do veículo, bolsa, roupas, notebook, bens pertencentes a sua mulher. Ao deixar o estabelecimento, acionou a polícia, tendo os policiais se dirigido ao local dos fatos e localizado os seus pertences, até mesmo um estepe do automóvel no quintal; no entanto, não recuperou o dinheiro sacado. Por fim, reconheceu o réu Cleiton como o responsável pelas agressões, tendo ele rasgado a sua camisa.

Ainda, o policial militar Paulo relatou ter sido acionado acerca do ocorrido, tendo se encontrado com o ofendido e a sua esposa. O ofendido relatou que "fazia um tour" pelo Jardim Itatinga, momento em que foi abordado por uma moça que lhe ofereceu um programa. A vítima afirmou ter combinado um valor específico, tendo adentrado o local; no entanto, após desconfiar da situação e querer cancelar o programa, lhe foi cobrado o pagamento de um valor absurdo, cerca de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Ainda, o ofendido informou que, diante da recusa de pagamento, alguns indivíduos lhe subtraíram carteiras e cartões e foi obrigado a informar a senha, mediante emprego de violência e grave ameaça, bem como subtraíram objetos de dentro de seu veículo. Após o relato da vítima, se dirigiu ao local informado, tendo algumas pessoas se evadido antes da abordagem. Na sequência, se direcionou até uma sala no andar superior e teve acesso às imagens captadas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, ocasião em que constatou que a vítima foi levada a um dos quartos que também tinha câmeras. No local, verificou que o ofendido foi extorquido, ameaçado e teve "passado o seu cartão", bem como, retirado os seus objetos e as suas chaves. Também, através das imagens, foi possível constatar que foram retirados bens do interior do seu veículo e colocados dentro do estabelecimento. No mais, a vítima e a sua esposa identificaram como sendo de sua propriedade diversos objetos espalhados pelo ambiente. Por fim, não se recordou do acusado, tendo afirmado que a ocorrência ocorreu há algum tempo e na ocasião várias pessoas foram encaminhadas ao distrito policial.

Em sendo assim, patente que diante das provas dos autos a condenação do réu é de rigor.

Primeiramente, insta consignar que a vítima narrou com riqueza de detalhes toda a ação delitiva, tendo confirmado que ficou detida em uma sala enquanto foram efetuados saques através do seu cartão bancário e subtraídos os seus pertences. Ademais, não há que se falar em declarações comprometidas do ofendido. Neste sentido o seguinte julgado: "Validade Entendimento de que a palavra da vítima, porque protagonista do fato delituoso, não se recebe com reservas, senão como expressão da verdade, que só a prova do erro ou da má-fé pode abalar." (TJSP Ap. Criminal nº 1.145.366.3/0 São Paulo 5ª Câmara Criminal Rel. Des. Carlos Biasotti j. 03/04/2008).

Ainda, não há que se falar em declarações parciais e com alta carga emocional da vítima. Cumpre observar que o ofendido manteve a mesma versão detalhada dos fatos desde a fase policial, tendo reiterado todo o ocorrido em juízo.

No mais, o ofendido individualizou a conduta do acusado Cleiton, tendo dito que ele, juntamente com os corréus, efetuou saques no valor máximo permitido, cerca de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), o deteve e, ainda, o agrediu, tendo rasgado a sua camisa e subtraído os bens que estavam na sua posse e também os que estavam no seu veículo.

Desta forma, também não há que se falar em participação de menor importância diante da prova de efetiva relevância das condutas praticadas pelo agente, tendo o ofendido confirmado as agressões e ameaças sofridas, bem como a intervenção do acusado na ação criminosa.

Ainda, o fato do policial militar Paulo não ter presenciado os fatos não tem o alcance pretendido pela Defesa. Muito pelo contrário, o relato da testemunha de acusação corrobora as declarações prestadas pela vítima ao confirmar a apreensão de diversos pertences subtraídos no interior do estabelecimento comercial.

Ainda, o policial militar teve acesso às imagens captadas pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, ocasião em que constatou que o ofendido foi levado a um quartos da boate, ameaçado e subtraídos os seus bens.

E, como se sabe, os policiais militares podem ser testemunhas e seus depoimentos têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos.

Nesse sentido, entendimento do STJ: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes." (Habeas Corpus 115516/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

Portanto, não há porque negar crédito às palavras do policial militar, que nenhum motivo teria para incriminar indevidamente o réu, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela Defesa que pudesse infirmar o depoimento prestado.

Ainda, diferente do colocado pela Defesa, o depoimento da testemunha foi espontâneo, tendo ela apenas feito questionamentos acerca da abordagem de outros acusados na ocasião e se a ocorrência envolvia a subtração de bens do automóvel; após a confirmação destes dados, a testemunha passou ao depoimento de forma detalhada.

No mais, o fato do policial não ter reconhecido o acusado em audiência é totalmente justificável, tendo ele mesmo relatado que a ocorrência teria ocorrido faz algum tempo e não ocasião diversas pessoas foram encaminhadas ao distrito policial.

Os policiais militares, como se sabe, fazem diversos patrulhamentos e diversas prisões e somente um fato concreto poderia impugnar o teor de seus depoimentos. É plenamente aceitável o esquecimento de detalhes das ocorrências com as quais têm contato.

Nesse sentido: "Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Flagrante forjado. Inocorrência. Invalidade dos depoimentos das testemunhas policiais Declarações coesas nos pontos fulcrais, que são corroboradas pelas demais provas dos autos. Eventuais divergências sobre questões secundárias não possuem o condão de desacreditar as falas. Validade. Precedentes. Condenação mantida." (TJ/SP - Apelação nº 0013590- 31.2009.8.26.0066, 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 14 de junho de 2012, relator Des. Silmar

Fernandes).

Portanto, caracterizado o tipo penal descrito nos §1º e 3º do artigo 158 do já mencionado Estatuto Repressivo uma vez que preenchidos os requisitos necessários para a configuração do delito: participação de duas ou mais pessoas, bem com constrangimento ilegal, intenção de se obter vantagem econômica indevida, que esse constrangimento seja praticado mediante a restrição da liberdade da vítima e, finalmente, que tal restrição seja indispensável para se obter a vantagem econômica indevida.

Ainda, não prospera a alegação da Defesa no sentido da ocorrência de crime único ou a absorção do delito de roubo pelo crime de extorsão. Ainda que cometidos no mesmo contexto fático, é certo que as condutas de roubo e extorsão resultaram de desígnios autônomos e a extorsão praticada com objetivo voltado à obtenção de vantagem é diversa daquela já auferida no roubo.

Inicialmente, a extorsão se consumou no momento em que o acusado, mediante restrição da liberdade da vítima, a obrigou a fornecer seus cartões bancários e diversos saques foram efetuados.

No entanto, em um segundo momento, ocorreu o assalto, ocasião em que o acusado subtraiu R\$ 600,00 (seiscentos reais) da carteira da vítima, bem como os bens que estavam no interior do seu veículo.

Desta forma, é o caso de reconhecimento do delito de extorsão cometido mediante concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima em concurso material com o crime de roubo também qualificado pelo concurso de pessoas.

Neste sentido o seguinte julgado: "PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. INEXISTÊNCIA. CONDUTAS DIVERSAS, PRATICADAS EM CONCURSO MATERIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, se durante o mesmo contexto fático, o agente, mediante grave ameaça, subtrai coisa móvel da vítima e exige que ela forneça a senha do cartão do banco para a realização de saques em sua conta bancária, configuram-se os crimes de roubo e extorsão, em concurso material. 2. No caso, os agravantes, após subtraírem os bens da vítima, restringiram a sua liberdade, retendo-a no interior do seu automóvel juntamente com a sua filha, e a obrigaram a fornecer a senha do cartão bancário, tudo mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, circunstâncias que demonstram a existência de desígnios autônomos e distintos, evidenciando-se o concurso material e não crime único. 3. Ademais, ambas as turmas da Egrégia Terceira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento de que os crimes de roubo e extorsão, a despeito de serem da mesma natureza, são infrações de espécies diferentes, razão pela qual não há como admitir a continuidade delitiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STJ - AgRg no AREsp 745.957/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 10/12/2015). E ainda: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 69 E 158, § 3º, DO CP. CONDUTAS DIVERSAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO, EM CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES DO STJ. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. PARTICIPAÇÃO E AUXÍLIO. CONDENAÇÃO RESTABELECIDADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, a extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os referidos delitos. 2. O Código Penal adota, como regra, a teoria monista, segundo a qual, presentes a pluralidade de agentes e a convergência de vontades voltada à prática da mesma infração penal, todos aqueles que contribuem para o delito incidem nas penas a ele cominadas, na medida da sua culpabilidade. 3. No caso, conquanto não tenha o recorrido praticado a conduta prevista no núcleo do tipo penal, aderiu à determinação do comparsa, facilitando e assegurando a consumação do delito, concorrendo, assim, para a conduta típica, nos exatos termos do art. 29 do Código Penal. 4. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência do crime de roubo e de extorsão, em concurso material, bem como restabelecer a condenação do recorrido pelo crime de estupro, nos termos da

sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que prossiga no julgamento das demais teses constantes da apelação defensiva." (STJ - REsp 1799010/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019).

Também não há que se falar em continuidade delitiva entre os delitos de extorsão e roubo; ainda que cometidos dentro do mesmo contexto temporal, são crimes de espécies distintas, fato que impede o reconhecimento da continuidade.

Neste sentido o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. OFENSA A PATRIMÔNIOS DISTINTOS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICÁVEL. CRIMES DE ESPÉCIES DISTINTAS. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A partir da análise detida dos autos, assim como dos fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, o acolhimento da pretensão deduzida no writ consubstanciada no reconhecimento da prática de crime único, implica na análise de matéria que exige a incursão aprofundada no conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Conforme a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça é inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e de extorsão, por se tratarem de delitos de espécies distintas, ainda que cometidos no mesmo contexto temporal. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 552.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020).

Desta forma, feita esta última observação, passo, agora, à dosagem das penas. PENA - ARTIGO 158, §1º E §3º, PRIMEIRA PARTE, C.C. O ARTIGO 29, "CAPUT", AMBOS DO CÓDIGO PENAL - O réu é primário e sem antecedentes criminais. Assim, atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhes a pena segregativa de liberdade em 6 (seis) anos e a pena pecuniária em 10 (onze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Ainda, considerando o disposto no §1º do artigo 158 do Código Penal e que o crime foi cometido em concurso de pessoas, AUMENTO ambas as penas de 1/3 (um terço), o que dá, como pena final, a segregativa de 8 (oito) anos de reclusão e pena pecuniária de 13 (treze) dias-multa. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou, em audiência, técnico na área de segurança (fls. 1111). Incabível a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos em razão do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 4 (quatro) anos e houve grave ameaça à pessoa da vítima. PENA - ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL - O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa em 4 (quatro) anos de reclusão e a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou, em audiência, técnico na área de segurança (fls. 1111). Por fim, em razão da qualificadora relativa ao concurso de agentes, aumento ambas as penas de 1/3 (um terço), o que dá, como pena final, 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Inviável a substituição de pena prevista no artigo 44 do Código Penal em razão do disposto no artigo 69, §1º do mesmo Código.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR o acusado CLEITON HENRIQUE FERREIRA SITEL, qualificado nos autos (RG nº 71.670.173 - I.I.R.G.D. - fls. 532), à pena segregativa de 8 (oito) anos de reclusão e a pena pecuniária consistente no pagamento de 13 (treze) dias-multa calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código

Penal, por ter infringido o disposto no artigo 158, §1º e §3º, primeira parte, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal;

A.1) CONDENÁ-LO, TAMBÉM, à pena segregativa de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento 13 (treze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Ainda que primário, deverá o acusado iniciar o cumprimento de pena corporal no regime fechado, o único compatível, no entender desta Magistrada, com a prática do delito de extorsão qualificada em concurso material com o crime de roubo qualificado (artigo 33, § 2º, letra "a", c.c. o § 3º, deste mesmo artigo do Código Penal).

Solto por este processo, poderá o réu recorrer desta sentença em liberdade.

Desta forma, somente após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro "Rol dos Culpados" e expeça-se o mandado de prisão (regime fechado).

Custas pelo réu (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei n.º 11.608/03), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

Campinas, 03 de maio de 2022.

Patrícia Suárez Pae Kim

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA